

NOTA DE ACOMPANHAMENTO

Nota de acompanhamento

Para Dra. Margarida de Sousa Pereira

Através de José Vale

De Manuel Vale — Ryvo Digital / Pedro Seixas Vale — Consultoria, Lda

Data 16 de Setembro de 2026

O que se pede

Revisão de duas minutas, redigidas para servirem de **modelo reutilizável** e não apenas para um contrato concreto. Por essa razão, agradece-se que a revisão incida sobre a estrutura tanto quanto sobre a redacção.

1. **Contrato de Prestação de Serviços** — 13 cláusulas e dois anexos
2. **Anexo II — Acordo de Tratamento de Dados Pessoais** — 14 cláusulas

Ambas contêm caixas de nota dirigidas à revisão, a remover da versão final. Cada documento termina com um quadro das questões, por ordem de importância.

O negócio, em três parágrafos

A Ryvo Digital, designação comercial sob a qual opera a Pedro Seixas Vale — Consultoria, Lda, presta serviços de automação a agências de mediação imobiliária em Portugal e Espanha.

O serviço consiste num assistente automático que responde no WhatsApp da agência aos contactos recebidos, os qualifica em conversa, agenda reuniões na agenda da agência e encaminha para intervenção humana tudo o que não deva tratar — designadamente questões de preço, negociação ou aconselhamento. Uma segunda automação recontacta a base de contactos históricos da agência.

O modelo é de retribuição mensal com um valor de instalação inicial. A agência não recebe acesso a qualquer painel; recebe os resultados nos canais que já utiliza e um relatório semanal.

As cinco questões que mais importam

1. • ARTIGO 50.º DO REGULAMENTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Cláusula 12.^a do Anexo II; Cláusula 10.5 do Contrato.

O Regulamento (UE) 2024/1689 é aplicável desde **2 de Agosto de 2026**. O artigo 50.º exige que a pessoa seja informada de que interage com um sistema de inteligência artificial **de forma clara e distinguível, o mais tardar no momento da primeira interacção**. É entendido como dever de concepção e não como mero aviso.

O sistema actual identifica-se apenas quando directamente questionado, o que não cumpre este critério. A correcção técnica está identificada e será concluída antes da entrada em serviço com qualquer cliente.

Solicita-se confirmação da repartição de deveres entre fornecedor e responsável pela implantação nesta arquitectura, e da redacção adequada das cláusulas.

2. • CLÁUSULA 3.4 DO CONTRATO — DATA-LIMITE DE ENTRADA EM SERVIÇO

A entrada em serviço depende de verificação empresarial junto da Meta, cujo prazo não é controlável por nenhuma das Partes. Sem esta cláusula, o Prestador fica exposto a um período de instalação indefinido e não remunerado.

Solicita-se confirmação da exequibilidade da redacção e parecer sobre se convém prever, em alternativa, a resolução sem penalidade.

3. • CLÁUSULA 4.2 DO ANEXO II — ORIGEM DA BASE DE CONTACTOS

A base de contactos histórica de uma agência é tipicamente uma lista acumulada ao longo de anos, sem registo documentado da origem ou do consentimento. A minuta faz o Cliente declarar e garantir a licitude dessa origem.

Solicita-se parecer sobre se a declaração é bastante, se convém autonomizá-la em documento assinado, e se deve ser acompanhada de indemnização expressa.

4. • CLÁUSULAS 8.1 E 8.2 DO CONTRATO — PROPRIEDADE INTELECTUAL

A biblioteca de automações é o activo do Prestador. A minuta reserva-lhe a titularidade integral e concede ao Cliente licença de utilização limitada à vigência do contrato.

Solicita-se confirmação da solidez da redacção, em particular quanto a desenvolvimentos realizados especificamente para um cliente.

5. TRATAMENTO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FORA DA UNIÃO EUROPEIA

Cláusula 7.^a e Nota 4 do Anexo II.

As respostas são geradas por um modelo da Anthropic PBC. **A interface padrão não oferece opção de tratamento exclusivamente na União Europeia;** o conteúdo das mensagens transita para infra-estrutura nos Estados Unidos. A Anthropic disponibiliza um acordo de tratamento com cláusulas contratuais-tipo, participa no EU-US Data Privacy Framework, e não utiliza por defeito os dados para treino de modelos.

Existe via alternativa — encaminhamento através de AWS Bedrock ou Google Vertex AI em região europeia — que constitui alteração de configuração, caso um cliente exija tratamento exclusivamente na UE.

Solicita-se parecer sobre se a divulgação é bastante e se deve constar do corpo do Contrato.

Questão de método

A Decisão de Execução (UE) 2021/915 da Comissão adoptou cláusulas contratuais-tipo autónomas para relações responsável-subcontratante dentro da UE/EEE, que, adoptadas sem modificação, permitem invocar a determinação de adequação da Comissão.

A minuta do Anexo II segue a estrutura do artigo 28.º do RGPD em texto próprio. **Solicita-se decisão expressa sobre qual das duas vias seguir**, atendendo a que o objectivo é um modelo reutilizável e não um contrato único.

Limitação técnica que se comunica por transparência

Nota 8 do Anexo II.

Na arquitectura actual, o apagamento de um contacto **desassocia as mensagens desse contacto em vez de as eliminar**, por opção de preservação de histórico para efeitos de prova. É adequado para auditoria e insuficiente para um pedido de apagamento ao abrigo do artigo 17.º do RGPD.

A correcção está identificada e prevista para antes da entrada em serviço com qualquer cliente. Solicita-se parecer sobre se a Cláusula 9.3 pode ser subscrita antes de essa correcção estar concluída.

Decisões comerciais já tomadas

Constam dos quadros no final de cada minuta e não carecem de parecer, salvo se suscitarem objecção jurídica.

Prazo de pagamento	15 dias; suspensão após 30
Denúncia	30 dias, por qualquer das Partes, sem invocação de motivo
Confidencialidade	3 anos após a cessação
Referência comercial	Permitida, com oposição escrita possível
Limite de responsabilidade	Quantias pagas nos 12 meses anteriores
Lei e foro	Portugal, comarca de Lisboa
Titularidade do número de WhatsApp	Cliente, com excepção prevista

Observação final

Reconhece-se que estas minutas foram redigidas sem formação jurídica e que a sua utilidade está em poupar trabalho de estrutura, não em substituir a revisão. Qualquer cláusula pode ser reescrita ou eliminada.

Agradece-se desde já a disponibilidade.

Manuel Vale manuelvale@ryvodigital.com · +351 933 048 230